P U T U S A N

Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Arifin Bin Darmaji;
Tempat lahir	: Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir	: 41 Tahun / 10 Maret 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn. Kedungbunder Rt/Rw. 13/04 Ds. Mlinjeng Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta/sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2023;

Terdakwa Arifin Bin Darmaji ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Dr. Tri Astuti Handayani, SH, MHum, Nisa Munisa dan Redea Rozzaaqovadhim, SH Advokat/ Penasehat Hukum, yang berkantor pada kantor LBKH TRIAS RONANDO yang beralamat di jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemuda no.5 dan 6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Agustus 2023. Nomor:131/Pid.Sus/2023/PN Bjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN BIN DARMAJI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp.800.000,-.(delapan ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah pipet kaca warna bening,1 bungkus plastik klip kecil warna bening ,3 lembar tisue bekas warna putih ,1 buah scrop yang terbuat dari sedotan bekas warna putih,1 buah korek api jenis gas yang sudah dimodif ,1 buah tutup botol bekas yang sudah dimodif,1 buah sedotan bekas warna putih,barang bukti 09928/2303/NNF netto ± 0,049 gram dirampas untuk dimusnahkan

   1 buah kartu ATM BCA No Reg 8640626586 an Arifin **dikembalikan kepada terdakwa**

   1 buah HP merk Redmi type C55 warna silver No Sim Card 08213817656 **dirampas unuk Negara**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan tingginya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulang, terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh Polisi serta terdakwa belum pernah dihukum, dan memohon agar diberi keringanan hukuman serta putusan yang seadil-adilnya. Telah pula didengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya yang juga menyatakan keberatan terhadap tingginya tuntutan Pidana yang dijatuhkan, dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan anak-anak yang masih kecil, serta mempunyai keluarga yang harus dibiayai, oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PER: PDM- 30 /M.5.16.3/Eku.2/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa ARIFIN BIN DARMAJI pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di gerbang tol Cerme Gresik , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bojonegoro berdasarkan pasal 84 KUHAP ,yang di dalam daerah Hukum nya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia ditemukan atau ditahan sehingga berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut karena tempat tinggal sebagian besar yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bojonegoro , melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I* bukan tanaman , yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wib terdakwa janjian bertemu saksi Andi Kurniawan bin Sunawan (terdakwa dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BAP lain) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu di gerbang tol Cerme Gresik dimana sebelumnya terdakwa mendapat pesanan sabu-sabu oleh Davit (DPO) dan telah mentransfer uang sejumlah Rp. 650.000,- , kepada terdakwa melalui rekening an terdakwa lalu terdakwa mentrasnfer uang Rp.600.000,- kepada saksi Andi Kurniawan bin Sunawan dengan menggunakan nomor rekening an Atim Adi Jaya milik saksi Andi Kurniawan bin Sunawan .

Bahwa setelah terdakwa bertemu saksi Andi Kurniawan bin Sunawan dan menerima sabu-sabu yang dibungkus plastik klip kecil lalu terdakwa meneruskan perjalanan menuju Semarang lalu sampai di Bojonegoro pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 untuk mengantar sabu-sabu ke Davit (DPO) dan janjian bertemu di warung jalan raya Cepu desa Ngulanan Kec Dander Kab Bojonegoro .

Bahwa sekitar jam 00.30 wib terdakwa bertemu Davit (DPO) lalu Davit menyuruh terdakwa untuk menyimpannya dulu karena Davit (DPO) akan menjemput temannya selanjutnya terdakwa menunggu di warung yang sudah tutup tersebut namun sekitar jam 01.00 wib petugas Polres Bojonegoro datang melakukan penggeledahan

Bahwa didapati 1 bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diada di celana bagian perut terdakwa sehingga terdakwa ditangkap. Dan berhasil disita pula 1 buah pipet kaca warna bening yang didalamnya masih terdapat sisa kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu , 1 buah srop yang terbuat dari sedotan bekas warna putih, 1 buah korek api jenis gas yang sudah dimodif warna kuning, 1 buah tutup botol yang sudah dimodif , 1 buah sedotan bekas warna putih, 3 lembar tisue bekas warna putih, 1 buah ATM BCA No rek 8640626586 an Arifin, 1 buah HP merk Realmi type C55 warna silver no sim card 0821-3817-6356 , selanjutnya barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,43 gram tersebut diuji ke Laboratoris kriminalistik .

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lap.04335/NNF/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,049 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau kedua

Bahwa terdakwa ARIFIN BIN DARMAJI pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, sekitar jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di warung jalan raya Cepu desa Ngulanan Kec Dander Kab Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wib terdakwa janjian bertemu saksi Andi Kurniawan bin Sunawan (terdakwa dalam BAP lain) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu di gerbang tol Cerme Gresik dimana sebelumnya terdakwa mendapat pesanan sabu-sabu oleh Davit (DPO) dan telah mentransfer uang sejumlah Rp. 650.000,- , kepada terdakwa melalui rekening an terdakwa lalu terdakwa mentrasnfer uang Rp.600.000,- kepada saksi Andi Kurniawan bin Sunawan dengan menggunakan nomor rekening an Atim Adi Jaya milik saksi Andi Kurniawan bin Sunawan .
- Bahwa setelah terdakwa bertemu saksi Andi Kurniawan bin Sunawan dan menerima sabu-sabu yang dibungkus plastik klip kecil lalu terdakwa meneruskan perjalanan menuju Semarang lalu sampai di Bojonegoro pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 untuk mengantar sabu-sabu ke Davit (DPO) dan janjian bertemu di warung jalan raya Cepu desa Ngulanan Kec Dander Kab Bojonegoro .
- Bahwa sekitar jam 00.30 wib terdakwa bertemu Davit (DPO) lalu Davit menyuruh terdakwa untuk menyimpannya dulu karena Davit (DPO) akan menjemput temannya selanjutnya terdakwa menunggu di warung yang sudah tutup tersebut namun sekitar jam 01.00 wib petugas Polres Bojonegoro datang melakukan penggeledahan
- Bahwa didapati 1 bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diada di celana bagian perut terdakwa sehingga terdakwa ditangkap. Dan berhasil disita pula 1 buah pipet kaca warna bening yang didalamnya masih terdapat sisa kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu , 1 buah srop yang terbuat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari sedotan bekas warna putih, 1 buah korek api jenis gas yang sudah dimodif warna kuning, 1 buah tutup botol yang sudah dimodif , 1 buah sedotan bekas warna putih, 3 lembar tisue bekas warna putih, 1 buah ATM BCA No rek 8640626586 an Arifin, 1 buah HP merk Realmi type C55 warna silver no sim ard 0821-3817-6356 , selanjutnya barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,43 gram tersebut diuji ke Laboratoris kriminalistik .

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lap.04335/NNF/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,049 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau ketiga

Bahwa terdakwa ARIFIN BIN DARMAJI pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, sekitar jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di toilet warung desa Jiken Kab Blora atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bojonegoro berdasarkan pasal 84 KUHAP yang di dalam daerah Hukum nya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia ditemukan atau ditahan sehingga berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut karena tempat tinggal sebagian besar yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bonegoro, melakukan *penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wib terdakwa janjian bertemu saksi Andi Kurniawan bin Sunawan (terdakwa dalam BAP lain) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu di gerbang tol Cerme Gresik dimana sebelumnya terdakwa mendapat pesanan sabu-sabu oleh Davit (DPO) dan telah mentransfer uang sejumlah Rp. 650.000,- , kepada terdakwa melalui rekening an terdakwa lalu terdakwa mentrasnfer uang Rp.600.000,- kepada saksi Andi Kurniawan bin Sunawan dengan menggunakan nomor rekening an Atim Adi Jaya milik saksi Andi Kurniawan bin Sunawan .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa setelah terdakwa bertemu saksi Andi Kurniawan bin Sunawan dan menerima sabu-sabu yang dibungkus plastik klip kecil lalu terdakwa meneruskan perjalanan menuju Semarang , sebelum sampai di Bojonegoro pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 22.00 wib terdakwa berhenti beristirahat di pinggir hutan desa Jiken Kab Blora, terdakwa mendapatkan telpon dari Davit (DPO) untuk menggnakan sedikit sabu-sabu yang dibawanya supaya tidak mengantuk, karena sudah mendapat ijin lalu terdakwa mengambil alat-alat yang dibawanya berupa 1 buah srop yang terbuat dari sedotan bekas warna putih, 1 buah korek api jenis gas yang sudah dimodif warna kuning, 1 buah tutup botol yang sudah dimodif untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dan terdakwa hisab hingga 5 kali yang dilakukan di toilet warung yang sudah tutup di desa Jiken Kab Blora.

Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan tiba di Bojonegoro untuk mengantar sabu-sabu ke Davit (DPO) dan janjian bertemu di warung jalan raya Cepu desa Ngulanan Kec Dander Kab Bojonegoro pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 00.30 wib terdakwa bertemu Davit (DPO) lalu Davit menyuruh terdakwa untuk menyimpannya dulu karena Davit (DPO) akan menjemput temannya selanjutnya terdakwa menunggu di warung yang sudah tutup tersebut namun sekitar jam 01.00 wib petugas Polres Bojonegoro datang melakukan penggeledahan

Bahwa didapati 1 bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diada di celana bagian perut terdakwa sehingga terdakwa ditangkap. Dan berhasil disita pula 1 buah pipet kaca warna bening yang didalamnya masih terdapat sisa kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu , 1 buah srop yang terbuat dari sedotan bekas warna putih, 1 buah korek api jenis gas yang sudah dimodif warna kuning, 1 buah tutup botol yang sudah dimodif , 1 buah sedotan bekas warna putih, 3 lembar tisue bekas warna putih, 1 buah ATM BCA No rek 8640626586 an Arifin, 1 buah HP merk Realmi type C55 warna silver no sim ard 0821-3817-6356 , selanjutnya barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,43 gram tersebut diuji ke Laboratoris kriminalistik .

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lap.04335/NNF/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang menyatakan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,049 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari Berita Acara pengambilan sample urine Nomor B/ 115/VI/Res.4.2/2023/Rumkit tanggal 03 Juni 2023 telah melakukan tes urine kepada terdakwa Arifin bin Darmaji dengan hasil (+) Ampetathamine dan (+) Metamphetamine menggunakan alat berupa multi drug sreen test .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bripka Regan Juvenin, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   Bahwa saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan ini karena sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa terdakwa ARIFIN Bin DARMAJI;

   Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ARIFIN Bin DARMAJI; karena terdakwa ARIFIN sedang menguasai obat terlarang berupa narkotika;

   Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan rekan yaitu BRIPKA ANDRI ISNARENDRA, S.H. dan satu Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro;

   Bahwa narkotika yang dikuasai oleh terdakwa ARIFIN tersebut adalah Narkotika jenis sabu;

   Bahwa kronolgi kejadian penangkapn tersebut yaitu, Awalnya saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ARIFIN Bin DARMAJI memiliki narkotika, selanjutnya dari laporan tersebut saksi tindaklanjuti dengan mencari informasi dan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan Alamat : Jl. Raya Cepu Ds. Ngulanan Kec. Dander Kab. Bojonegoro (tepatnya barat Gapura Selamat datang Bojonegoro)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIFIN Bin DARMAJI dan benar pada diri terdakwa telah dapati menguasai Narkotika jenis Sabu dan banyaknya Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) kantong plastik dengan berat sekitar 0.049 gram;

Bahwa Terdakwa ARIFIN memperoleh narkotika jenis sabu tersebut berasal dari beli pada ANDI KURNIAWAN (dalam perkara lain);

Bahwa barang bukti yang ditemukan Dari penangkapan dan penggeledahan tersebut, tim operasional menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah Atm Bca Norek 8640626586 atas nama Arifin
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu
3. 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya masih terdapat sisa kristal putih diduga Narkotika jenis sabu
4. 1 (satu) buah scrop terbuat dari sedotan bekas warna putih
5. 1 (satu) buah korek api jenis gas yang sudah dimodif warna kuning
6. 1 (satu) buah tutup botol bekas yang sudah dimodif
7. 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih
8. 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih
9. 1 (satu) unit Hp merk Realme tipe C55 warna silver beserta simcard;

Bahwa Barang bukti tersebut saksi temukan dalam penguasaan terdakwa ARIFIN pada saat saksi melakukan penggeledahan terdakwa ARIFIN;

Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut di warung yang sudah tutup di jalan raya Cepu Desa Ngulanan Kec Dander Kab Bojonegoro pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 01.00 wib saat terdakwa sedang menunggu temannya bernama DAVID (DPO) di warung tersebut;

Bahwa Setelah saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIFIN selanjutnya terdakwa beserta barang bukti saksi amankan dan diproses lebih lanjut;

Bahwa Menurut pengakuan terdakwa narkotika tersebut dibeli dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa cara terdakwa ARIFIN melakukan transaksi narkotika tersebut, yaitu Menurut pengakuan terdakwa, terdakwa melakukan transaksi narkotika tersebut berawal terdakwa ARIFIN menghubungi saksi ANDI KURNIAWAN dengan maksud akan memesan Narkotka jenis sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak ½ gram, selanjutnya terdakwa ARIFIN disuruh ANDI KURNIAWAN (dalam perkara lain) untuk mentransfer sejumlah uang kepada nomer rekening milik ATIM AJI JAYA (DPO) karena ANDI KURNIAWAN tidak mempunyai rekening tabungan, selanjutnya terdakwa ARIFIN mentransfer uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari rekening atas nama ARIFIN yang dicairkan melalui rekening milik Rizal (DPO) atas nama ATIM AJI JAYA, selanjutnya ANDI KURNIAWAN membeli Narkotika jenis sabu tersebut di Jalan Kunti Sidotopo Surabaya, setelah sampai selanjutnya ANDI KURNIAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp 600.000,- k(enam ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak di kenal lalu mendapatkan sabu dengan bungkus 1 klip kecil warna bening berat sekitar 0.049 gram, selanjutnya ANDI KURNIAWAN menghubungi terdakwa ARIFIN dan janjian bertemu di gerbang TOL Gresik gerbang TOL Kabupaten Gresik Jl.Raya Cerme Lor Desa Cerme Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, kemudian pada hari Rabu tanggal 31Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di gerbang TOL Gresik gerbang TOL Kabupaten Gresik Jl.Raya Cerme Lor Desa Cerme Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik terdakwa bertemu dengan ANDI KURNIAWAN, lalu ANDI KURNIAWAN menyerahkan 1 klip kecil plastik berisi sabu berat sekitar 0.049 gram kepada terdakwa ARIFIN kemudian terdakwa ARIFIN memberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada ANDI KURNIAWAN sebagai ongkos bensin yang merupakan keuntungan ANDI KURNIAWAN;

Bahwa Uang yang dipergunakan teransaksi narkotika oleh terdakwa ARIFIN adalah uang milik terdakwa ARIFIN sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Bripka Andri Isnaendra SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan ini karena sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa terdakwa ARIFIN Bin DARMAJI;

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ARIFIN Bin DARMAJI; karena terdakwa ARIFIN sedang menguasai obat terlarang berupa narkotika;

Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan rekan yaitu BRIPKA REGAN JUNEVIN, S.H, dan satu Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro;

Bahwa narkotika yang dikuasai oleh terdakwa ARIFIN tersebut adalah Narkotika jenis sabu;

Bahwa kronolgi kejadian penangkapn tersebut yaitu, Awalnya saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ARIFIN Bin DARMAJI memiliki narkotika, selanjutnya dari laporan tersebut saksi tindaklanjuti dengan mencari informasi dan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan Alamat : Jl. Raya Cepu Ds. Ngulanan Kec. Dander Kab. Bojonegoro (tepatnya barat Gapura Selamat datang Bojonegoro) saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIFIN Bin DARMAJI dan benar pada diri terdakwa telah dapati menguasai Narkotika jenis Sabu dan banyaknya Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) kantong plastik dengan berat sekitar 0.049 gram;

Bahwa Terdakwa ARIFIN memperoleh narkotika jenis sabu tersebut berasal dari beli pada ANDI KURNIAWAN (dalam perkara lain);

Bahwa barang bukti yang ditemukan Dari penangkapan dan penggeledahan tersebut, tim operasional menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah Atm Bca Norek 8640626586 atas nama Arifin
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu
3. 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya masih terdapat sisa kristal putih diduga Narkotika jenis sabu
4. 1 (satu) buah scrop terbuat dari sedotan bekas warna putih
5. 1 (satu) buah korek api jenis gas yang sudah dimodif warna kuning
6. 1 (satu) buah tutup botol bekas yang sudah dimodif
7. 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih
8. 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih
9. 1 (satu) unit Hp merk Realme tipe C55 warna silver beserta simcard;

Bahwa Barang bukti tersebut saksi temukan dalam penguasaan terdakwa ARIFIN pada saat saksi melakukan penggeledahan terdakwa ARIFIN;

Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut di warung yang sudah tutup di jalan raya Cepu Desa Ngulanan Kec Dander Kab Bojonegoro pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar jam 01.00 wib saat terdakwa sedang menunggu temannya bernama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAVID (DPO) di warung tersebut;

Bahwa Setelah saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIFIN selanjutnya terdakwa beserta barang bukti saksi amankan dan diproses lebih lanjut;

Bahwa Menurut pengakuan terdakwa narkotika tersebut dibeli dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa cara terdakwa ARIFIN melakukan transaksi narkotika tersebut, yaitu Menurut pengakuan terdakwa, terdakwa melakukan transaksi narkotika tersebut berawal terdakwa ARIFIN menghubungi ANDI KURNIAWAN (dalam perkara lain) dengan maksud akan memesan Narkotka jenis sabu sebanyak ½ gram, selanjutnya terdakwa ARIFIN mentransfer sejumlah uang kepada nomer rekening milik ATIM AJI JAYA (DPO) (karena saksi ANDI KURNIAWAN tidak mempunyai rekening tabungan) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari rekening atas nama ARIFIN yang dicairkan melalui rekening milik Rizal (DPO) atas nama ATIM AJI JAYA, selanjutnya saksi ANDI KURNIAWAN membeli Narkotika jenis sabu tersebut di Jalan Kunti Sidotopo Surabaya, setelah sampai selanjutnya ANDI KURNIAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp 600.000,- k(enam ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak di kenal lalu mendapatkan sabu dengan bungkus 1 klip kecil warna bening berat sekitar 0.049 gram, selanjutnya saksi ANDI KURNIAWAN menghubungi terdakwa ARIFIN dan janjian bertemu di gerbang TOL Gresik gerbang TOL Kabupaten Gresik Jl.Raya Cerme Lor Desa Cerme Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, kemudian pada hari Rabu tanggal 31Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di gerbang TOL Gresik gerbang TOL Kabupaten Gresik Jl.Raya Cerme Lor Desa Cerme Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik terdakwa bertemu dengan ANDI KURNIAWAN, lalu ANDI KURNIAWAN menyerahkan 1 klip kecil plastik berisi sabu berat sekitar 0.049 gram kepada terdakwa ARIFIN kemudian terdakwa ARIFIN memberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada ANDI KURNIAWAN sebagai ongkos bensin yang merupakan keuntungan saksi ANDI KURNIAWAN;

Bahwa Uang yang dipergunakan teransaksi narkotika oleh terdakwa ARIFIN adalah uang milik terdakwa ARIFIN sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. **Saksi Andi Kurniawan bin Sunawan,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan karena saksi melakukan transaksi narkotika untuk terdakwa ARIFIN Bin DARMAJI Dan Narkotika yang saksi beli tersebut adalah Narkotika jenis sabu;

Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal terdakwa ARIFIN Bin DARMAJI karena saksi adalah teman satu profesi dengan terdakwa ARIFIN yang sama-sama sopir;

Bahwa saksi membeli Narkotika tersebut karena saksi dipeseni atau disuruh membelikan oleh terdakwa;

Bahwa saski membeli Narkotika untuk terdakwa ARIFIN tersebut sebanyak 1 (satu) kantong plastik dengan berat sekitar 0.049 gram;

Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut berasal dari beli pada seseorang yang tidak saksi kenal;

Bahwa saksi membeli narkotika tersebut dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan uang milik terdakwa ARIFIN dan saksi memberikan narkotika tersebut kepada terdakwa ARIFIN dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Keuntungan yang saksi peroleh yakni setelah menyerahkan narkotika tersebut kepada terdakwa ARIFIN, saksi diberi uang oleh ARIFIN sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebagai uang bensin;

Bahwa saksi melakukan transaksi Narkotika tersebut dengan cara awalnya saksi dihubungi terlebih dahulu oleh terdakwa ARIFIN untuk membelikan Narkotika jenis Sabu, kemudian saksi menyuruh terdakwa ARIFIN untuk mentransfer sejumlah uang kerekening milik Counter yang sebelumnya sudah saksi berikan kepada terdakwa ARIFIN, lalu uang tersebut saksi ambil secara tunai di Counter tersebut kemudian saksi langsung menuju ketempat yang menjual Sabu tersebut, setelah saksi mendapatkan Sabu tersebut lalu saksi serahkan kepada terdakwa ARIFIN;

Bahwa saksi mendapatkan Narkotika tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB disebuah warung di Jl. Kunti Sidotopo Kota Surabaya;

Bahwa Rekening yang dipergunakan untuk mentransfer uang pembelian narkotika tersebut adalah dari rekening atas nama ARIFIN (terdakwa) ke rekening atas nama ATIM AJI JAYA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa saksi tidak pernah melayani pembelian narkotika pada orang lain selain terdakwa ARIFIN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan Alamat : Jl. Raya Cepu Ds. Ngulanan Kec. Dander Kab. Bojonegoro (tepatnya barat Gapura Selamat datang Bojonegoro sehubungan dengan terdakwa membeli narkotika jenis sabu;

Bahwa terdakwa membeli Narkotika tersebut dari orang yang tidak terdakwa kenal melalui saksi ANDI KURNIAWAN;

Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengenal saksi ANDI KURNIAWAN karena terdakwa adalah teman satu profesi dengan saksi ANDI KURNIAWAN yang sama-sama sopir;

Bahwa terdakwa membeli Narkotikasebanyak 1 (satu) kantong plastik dengan berat sekitar 0.049 gram tersebut untuk di konsumsi bersama DAVID;

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut berasal dari beli pada seseorang yang tidak di kenal dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa membeli narkotika tersebut dengan uang milik DAVID teman terdakwa yang sebelumnya sudah diternsfer ke rekening terdakwa;

Bahwa saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan David karena DAVID melarikan diri;

Bahwa Jumlah uang yang ditransfer oleh DAVID ke rekening terdakwa sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa diberikan harga narkotika tersebut oleh ANDI KURNIAWAN dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi ANDI KURNIAWAN yakni setelah menyerahkan narkotika tersebut kepada terdakwa, yaitu terdakwa memberi uang kepada saksi ANDI KURNIAWAN sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebagai uang bensin;

Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi Narkotika tersebut dengan cara yaitu, awalnya terdakwa menghubungi terlebih dahulu ANDI KURNIAWAN untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa disuruh oleh ANDI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KURNIAWAN untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening milik Counter yang sebelumnya sudah diberikan kepada terdakwa ;

Bahwa Rekening yang dipergunakan untuk mentransfer uang pembelian narkotika tersebut adalah dari rekening atas nama ARIFIN ke rekening atas nama ATIM AJI JAYA;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika dari saksi ANDI KURNIAWAN tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wib di gerbang tol Cerme Gresik;

Bahwa terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika dan Tujuannya agar tidak mengantuk diperjalanan selama mengemudikan truck;

Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita Polisi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan berupa:

1. 1 (satu) buah Atm Bca Norek 8640626586 atas nama Arifin
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu
3. 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya masih terdapat sisa kristal putih diduga Narkotika jenis sabu
4. 1 (satu) buah scrop terbuat dari sedotan bekas warna putih
5. 1 (satu) buah korek api jenis gas yang sudah dimodif warna kuning
6. 1 (satu) buah tutup botol bekas yang sudah dimodif
7. 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih
8. 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih
9. 1 (satu) unit Hp merk Realme tipe C55 warna silver beserta simcard;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan transaksi dan menggunakan narkotika;

Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lap.04335/NNF/2023 tanggal 8. Juni 2023 terhadap barang bukti 09928/2303/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,049 gram milik tersangka Arifin Bin Darmaji adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

golongan 1 No urut 61 lampiran 1 UURI No 3 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dikembalikan ke Polres Bojonegoro dengan netto ±0.039 gram;

Surat Keterangan Nomor B/115/V/2023/Laboratorium tanggal 3 Juni 2023 yang menyatakan hasil tes urien positif

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Atm Bca Norek 8640626586 atas nama Arifin
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu
3. 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya masih terdapat sisa kristal putih diduga Narkotika jenis sabu
4. 1 (satu) buah scrop terbuat dari sedotan bekas warna putih
5. 1 (satu) buah korek api jenis gas yang sudah dimodif warna kuning
6. 1 (satu) buah tutup botol bekas yang sudah dimodif
7. 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih
8. 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih
9. 1 (satu) unit Hp merk Realme tipe C55 warna silver beserta simcard;

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIFIN Bin DARMAJI ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan Alamat : Jl. Raya Cepu Ds. Ngulanan Kec. Dander Kab. Bojonegoro (tepatnya barat Gapura Selamat datang Bojonegoro);

Bahwa yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah saksi BRIPKA REGAN JUNEVIN, S.H, bersama dengan rekan yaitu BRIPKA ANDRI ISNARENDRA, S.H. dan satu Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro;

Bahwa narkotika yang dikuasai oleh terdakwa ARIFIN tersebut adalah Narkotika jenis sabu;

Bahwa kronolgi kejadian penangkapan tersebut yaitu, awalnya saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penangkap dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ARIFIN Bin DARMAJI memiliki narkotika, selanjutnya dari laporan tersebut di tindaklanjuti dengan mencari informasi dan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan Alamat : Jl. Raya Cepu Ds. Ngulanan Kec. Dander Kab. Bojonegoro (tepatnya barat Gapura Selamat datang Bojonegoro) saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIFIN Bin DARMAJI dan benar pada diri terdakwa telah dapati menguasai Narkotika jenis Sabu dan banyaknya Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) kantong plastik dengan berat sekitar 0.049 gram;

Bahwa cara terdakwa ARIFIN melakukan transaksi narkotika tersebut, yaitu, berawal terdakwa ARIFIN menghubungi saksi ANDI KURNIAWAN dengan maksud akan memesan Narkotka jenis sabu sebanyak ½ (setengah) gram, selanjutnya terdakwa ARIFIN disuruh saksi ANDI KURNIAWAN untuk mentransfer sejumlah uang kepada nomer rekening milik ATIM AJI JAYA (DPO) karena saski ANDI KURNIAWAN tidak mempunyai rekening tabungan, selanjutnya terdakwa ARIFIN mentransfer uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari rekening atas nama ARIFIN yang dicairkan melalui rekening milik Rizal (DPO) atas nama ATIM AJI JAYA, selanjutnya saksi ANDI KURNIAWAN membeli Narkotika jenis sabu tersebut di Jalan Kunti Sidotopo Surabaya, setelah sampai selanjutnya ANDI KURNIAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak di kenal lalu mendapatkan sabu dengan bungkus 1 klip kecil warna bening berat sekitar 0.049 gram, selanjutnya saksi ANDI KURNIAWAN menghubungi terdakwa ARIFIN dan janjian bertemu di gerbang TOL Gresik gerbang TOL Kabupaten Gresik Jl.Raya Cerme Lor Desa Cerme Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, kemudian pada hari Rabu tanggal 31Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di gerbang TOL Gresik gerbang TOL Kabupaten Gresik Jl.Raya Cerme Lor Desa Cerme Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik terdakwa bertemu dengan ANDI KURNIAWAN, lalu ANDI KURNIAWAN menyerahkan 1 klip kecil plastik berisi sabu berat sekitar 0.049 gram kepada terdakwa ARIFIN kemudian terdakwa ARIFIN memberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDI KURNIAWAN sebagai ongkos bensin yang merupakan keuntungan saksi ANDI KURNIAWAN;

Bahwa terdakwa ARIFIN sebelumnya sudah mengenal saksi ANDI KURNIAWAN karena terdakwa adalah teman satu profesi dengan saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ANDI KURNIAWAN yang sama-sama sopir;

Bahwa terdakwa ARIFIN sudah sering mengkonsumsi narkotika dan Tujuannya agar tidak mengantuk diperjalanan selama mengemudikan truck;

Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita Polisi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan berupa:

1. 1 (satu) buah Atm Bca Norek 8640626586 atas nama Arifin
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu
3. 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya masih terdapat sisa kristal putih diduga Narkotika jenis sabu
4. 1 (satu) buah scrop terbuat dari sedotan bekas warna putih
5. 1 (satu) buah korek api jenis gas yang sudah dimodif warna kuning
6. 1 (satu) buah tutup botol bekas yang sudah dimodif
7. 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih
8. 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih
9. 1 (satu) unit Hp merk Realme tipe C55 warna silver beserta simcard;

Bahwa Terdakwa ARIFIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lap.04335/NNF/2023 tanggal 8. Juni 2023 terhadap barang bukti 09928/2303/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,049 gram milik terdakwa Arifin Bin Darmaji adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 No urut 61 lampiran 1 UURI No 3 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dikembalikan ke Polres Bojonegoro dengan netto ±0.039 gram;

Surat Keterangan Nomor B/115/V/2023/Laboratorium tanggal 3 Juni 2023 yang menyatakan hasil tes urien Terdakwa ARIFIN positif

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang pengertian “setiap orang” mengandung arti sebagai subyek didalam tindak pidana narkotika, yang mana unsur “setiap orang” identik dengan “barang siapa” (***Hijdie)***, adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana *(subject strafbaar feit)*. Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewingkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit adalah* manusia *(natuurlijke personen)*. Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “Didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit-”* ***(Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96)*** Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi dibawah sumpah merujuk pada diri Terdakwa serta keterangan Terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, maka jelaslah Terdakwa disini adalah **ARIFIN Bin DARMAJI** yang dihadapkan kedepan persidangan, bahwa oleh karena didalam unsur "setiap orang" identik dengan "barang siapa" (***Hijdie***), maka unsur *"setiap orang"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; ";

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum". Didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal: Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Ajaran yang materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. ***(Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah agung RI, 2008, Hal 15-16)*;**

Menimbang, bahwa menurut Simon, melawan hukum (*Wederrechtelijkheid)* adalah "Bertentangan dengan hukum pada umumnya" Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. ***(Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:414);***

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman” merupakan unsur alternatif atau pilihan, yakni apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi:

Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan Alamat : Jl. Raya Cepu Ds. Ngulanan Kec. Dander Kab. Bojonegoro (tepatnya barat Gapura Selamat datang Bojonegoro;

Bahwa yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah saksi BRIPKA REGAN JUNEVIN, S.H, bersama dengan rekan yaitu BRIPKA ANDRI ISNARENDRA, S.H. dan satu Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro;

Bahwa narkotika yang dikuasai oleh terdakwa ARIFIN tersebut adalah Narkotika jenis sabu;

Bahwa kronolgi kejadian penangkapan tersebut yaitu, Awalnya saksi Penangkap dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ARIFIN Bin DARMAJI memiliki narkotika, selanjutnya dari laporan tersebut di tindaklanjuti dengan mencari informasi dan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan Alamat : Jl. Raya Cepu Ds. Ngulanan Kec. Dander Kab. Bojonegoro (tepatnya barat Gapura Selamat datang Bojonegoro) saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIFIN Bin DARMAJI dan benar pada diri terdakwa telah dapati menguasai Narkotika jenis Sabu dan banyaknya Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) kantong plastik dengan berat sekitar 0.049 gram;

Bahwa cara terdakwa ARIFIN melakukan transaksi narkotika tersebut, yaitu, berawal terdakwa ARIFIN menghubungi saksi ANDI KURNIAWAN (dalam perkara lain) dengan maksud akan memesan Narkotka jenis sabu sebanyak ½ gram, selanjutnya terdakwa ARIFIN mentransfer sejumlah uang kepada nomer rekening milik ATIM AJI JAYA (DPO) (karena saski ANDI KURNIAWAN tidak mempunyai rekening tabungan) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari rekening atas nama ARIFIN yang dicairkan melalui rekening milik Rizal (DPO) atas nama ATIM AJI JAYA, selanjutnya saksi ANDI KURNIAWAN membeli Narkotika jenis sabu tersebut di Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kunti Sidotopo Surabaya, setelah sampai selanjutnya ANDI KURNIAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak di kenal lalu mendapatkan sabu dengan bungkus 1 klip kecil warna bening berat sekitar 0.049 gram, selanjutnya saksi ANDI KURNIAWAN menghubungi terdakwa ARIFIN dan janjian bertemu di gerbang TOL Gresik gerbang TOL Kabupaten Gresik Jl.Raya Cerme Lor Desa Cerme Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, kemudian pada hari Rabu tanggal 31Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib bertempat di gerbang TOL Gresik gerbang TOL Kabupaten Gresik Jl.Raya Cerme Lor Desa Cerme Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik terdakwa bertemu dengan saksi ANDI KURNIAWAN, lalu saksi ANDI KURNIAWAN menyerahkan 1 klip kecil plastik berisi sabu berat sekitar 0.049 gram kepada terdakwa ARIFIN kemudian terdakwa ARIFIN memberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDI KURNIAWAN sebagai ongkos bensin yang merupakan keuntungan saksi ANDI KURNIAWAN;

Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita Polisi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan berupa:

1. 1 (satu) buah Atm Bca Norek 8640626586 atas nama Arifin
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu
3. 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya masih terdapat sisa kristal putih Narkotika jenis sabu
4. 1 (satu) buah scrop terbuat dari sedotan bekas warna putih
5. 1 (satu) buah korek api jenis gas yang sudah dimodif warna kuning
6. 1 (satu) buah tutup botol bekas yang sudah dimodif
7. 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih
8. 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih
9. 1 (satu) unit Hp merk Realme tipe C55 warna silver beserta simcard;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lap.04335/NNF/2023 tanggal 8. Juni 2023 terhadap barang bukti 09928/2303/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,049 gram milik terdakwa Arifin Bin Darmaji adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 No urut 61 lampiran 1 UURI No 3 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dikembalikan ke Polres Bojonegoro dengan netto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

±0.039 gram;

Surat Keterangan Nomor B/115/V/2023/Laboratorium tanggal 3 Juni 2023 yang menyatakan hasil tes urien Terdakwa positif

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa ARIFIN Bin DARMAJI yang tertangkap pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di pinggir jalan Alamat : Jl. Raya Cepu Ds. Ngulanan Kec. Dander Kab. Bojonegoro (tepatnya barat Gapura Selamat datang Bojonegoro). dimana pada diri terdakwa telah dapati memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu dan banyaknya Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) kantong plastik dengan berat sekitar 0.049 gram yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang. adalah merupakan perbuatan memiliki dikarenakan Terdakwa dalam mendapatkan sabu-sabu dari Saksi ANDI KURNIAWAN atas permintaan dari Terdakwa dan menggunakan uang dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memiliki paket sabu dengan berat bersih 0.049 gram yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, dalam lampiran I tentang daftar Narkotika Golongan I, Metamfetamin adalah termasuk Narkotika Golongan I yang terdapat dalam urut no.61 yang merupakan jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bertentangan dengan hukum secara melawan hak atau melawan hukum, untuk itu majelis berpendapat bahwa unsur *"tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman"* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur mengenai pasal yang dikenakan pada Terdakwa Majelis hakim telah mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas, dimana pertimbangan tersebut cukuplah untuk membuktikan Terdakwa sudah tepat dikenakan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa telah jelas memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokonya keberatan dengan tuntutan Hukuman Jaksa Penuntut Umum dan memohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut, mengenai pembelaan Penasehat hokum terdakwa akan diputuskan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya masih terdapat sisa kristal putih Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah scrop terbuat dari sedotan bekas warna putih;
- 1 (satu) buah korek api jenis gas yang sudah dimodif warna kuning;
- 1 (satu) buah tutup botol bekas yang sudah dimodif;
- 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih;
- 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 buah HP merk Redmi type C55 warna silver No Sim Card 08213817656

Yang diketahui dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas unuk Negara;

- 1 buah kartu ATM BCA No Reg 8640626586 an Arifin dikembalikan kepada terdakwa

Yang diketahui sebagai milik dari terdakwa Arifin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Arifin bin Darmaji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya..
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan,Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ARIFIN Bin DARMAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**"*, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu;
   - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya masih terdapat sisa kristal putih Narkotika jenis sabu;
   - 1 (satu) buah scrop terbuat dari sedotan bekas warna putih;
   - 1 (satu) buah korek api jenis gas yang sudah dimodif warna kuning;
   - 1 (satu) buah tutup botol bekas yang sudah dimodif;
   - 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih;
   - 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih;

   Dirampas Untuk Dimusnahkan;
   - 1 buah HP merk Redmi type C55 warna silver No Sim Card 08213817656

   Dirampas Untuk Negara;
   - 1 buah kartu ATM BCA No Reg 8640626586 an Arifin dikembalikan kepada terdakwa

   Dikembalikan kepada terdakwa Arifin bin Darmaji ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh **Mahendra PKP, S.H., M.H,** selaku Hakim Ketua, **Ida Zulfamazidah S.H., M.H**., dan **Sonny Eko Andrianto., S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota tersebut, dibantu oleh M. Sa'dullah**.** S.H.**,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Budi Endah Soerjani**,** S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Penasehat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.	**Mahendra PKP ,S.H., M.H.**
Sonny Eko Andrianto, S.H.	

Panitera Pengganti,

M. Sa'dullah S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)